

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

CASONA ROJA, LLC
PARTE DEMANDANTE

v.

INVERSIONES URBANAS R & R, LLC
PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.:

SALA:

SOBRE:
Interdicto Posesorio; *Injunction*
Estatutario de conformidad con la Ley
Núm. 161-2009; Daños y Perjuicios

SOLICITUD DE INTERDICTO POSESORIO Y DE INJUNCTION ESTATUTARIO
BAJO LA LEY NÚM. 161-2009, SEGÚN ENMENDADA, “LEY PARA LA REFORMA
DEL PROCEDIMIENTO DE PERMISOS DE PUERTO RICO”

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE, CASONA ROJA LLC (en adelante “Parte Demandante”) por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. JURISDICCIÓN

1. Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción para atender el recurso de epígrafe y causas de acción al amparo de los artículos 2.001, 2.017, 5.001, 5.003 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, y conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 2003. 4. LPRA secs. 24(b), 24(o), 25(a) y 24(c).

2. Este Tribunal, de igual forma, tiene jurisdicción para atender este recurso en virtud de la Regla 53 de Procedimiento Civil. 32A LPRA Ap. V, R. 53, sobre procedimientos especiales y recursos extraordinarios, específicamente bajo el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, “Ley para la Reforma del Procedimiento de Permisos de Puerto Rico”, 23 L.P.R.A. § 9024 (“Ley Núm. 161-2009”).

3. Además, este Tribunal tiene jurisdicción para conceder los remedios solicitados al amparo de las reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil. 32A LPRA Ap. V; y de los Artículos 690 al 695 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, 31 LPRA secs. 3561-3566.

II. PARTES

4. La Parte Demandante, Casona Roja LLC, es una compañía de responsabilidad limitada debidamente registrada para hacer negocios en Puerto Rico. Su dirección física y postal es: 251 Calle San José, San Juan, PR, 00901.

5. La parte demandada, Inversiones Urbanas R & R LLC, es una compañía de responsabilidad limitada registrada para hacer negocios en Puerto Rico y dirección en Calle

San Justo #151, Apt 206, San Juan, PR, 00901 (“Parte Demandada”).

6. La codemandada, Aseguradora X es demandada de nombre desconocido que se incluye por ser responsables de las causas de acción reclamadas en esta demanda y para sustituirles cuando se identifique dicha información (“Aseguradora X”).

III. HECHOS

7. El pasado 8 de mayo de 2023, la Parte Demandante adquirió una propiedad inmueble de carácter residencial ubicada en 251 Calle San José, San Juan, PR, 00901 (la “Propiedad”) con el fin de rehabilitarla y hacerla propia para uso y disfrute. El número de catastro asignado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (“CRIM”) es 040-002-053-13-001.

8. Desde el año 2021, la Parte Demandada ha llevado a cabo, y continúa realizando, obras de construcción sin haber obtenido los debidos permisos, endosos o autorizaciones correspondientes sobre su propiedad, localizada en la dirección física 253 Calle San José, San Juan, PR, 00901 (“253”), la cual colinda con la propiedad de la Parte Demandante. Dichas obras ilegales no solo incumplen flagrantemente con la normativa establecida por el Municipio de San Juan y demás agencias pertinentes, sino que han sido objeto de intervenciones administrativas por parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña (“ICP”) debido a su impacto adverso sobre el Patrimonio Histórico Edificado. De igual manera, constituyen una invasión indebida sobre la propiedad de la Parte Demandante, quien, como consecuencia directa, se ha visto impedida de ejecutar un plan de remodelación.

9. En particular, las obras ilegales realizadas por la Parte Demandada incluyen la instalación no autorizada de un elevador en la parte posterior del patio interior de la estructura. Dicho elevador ha sido levantado de forma tal que se inclina visiblemente hacia la propiedad de la Parte Demandante, lo cual no solo representa una invasión física evidente, sino que además obstruye de manera sustancial e indebida la vista desde la azotea de la Propiedad; menoscaba su valor, uso, disfrute y funcionalidad de la Propiedad de la Parte Demandante.

10. Más aún, como resultado directo de las modificaciones ilegales realizadas por la Parte Demandada en la propiedad colindante, las aguas pluviales han sido desviadas y vertidas directamente hacia el patio de la Parte Demandante. Esta alteración indebida del flujo natural de las aguas pluviales ha causado frecuentes obstrucciones en los sistemas de desagüe, acumulación constante de agua, inundaciones recurrentes y daños continuos tanto al terreno

como a las estructuras físicas de la Propiedad. Como resultado, se han generado extensas manchas de humedad con proliferación de moho y hongos de tonalidades negras, verdosas y grisáceas, así como manchas y residuos de cemento provenientes de la construcción que la Parte Demandada realiza en su propiedad y que han caído sobre la propiedad de la Parte Demandante. Esta situación no solo priva a la Parte Demandante el uso y disfrute pleno de su propiedad, sino que, además, ha creado y continuará creando condiciones peligrosas e insalubres y estéticamente degradantes que ocasionan perjuicios inmediatos, significativos, y de carácter continuo. Véase **Anejo I**. En edificaciones adosadas como las del Viejo San Juan, las desviaciones de agua y vibraciones de obra afectan cimientos y paredes maestras colindantes, intensificando el riesgo de daños estructurales y de salubridad.

11. A raíz de esto, en el 2024 la Parte Demandante se comunicó con el ICP y personalmente accedió los expedientes del ICP con el fin de corroborar la validez de la construcción en 253.

12. Según la documentación oficial obtenida del Programa de Patrimonio Histórico Edificado del ICP (“ICP-PPHE”), la propiedad 253 se encuentra dentro de la Zona Histórica del Viejo San Juan y la Isleta de San Juan está certificada como *Lugar de Valor Histórico-Cultural: Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico* mediante Certificación 2017-0014. Véase **Anejo II**. En consecuencia, toda solicitud de permisos, modificación o construcción requiere previa recomendación favorable del ICP, conforme a las estrictas disposiciones de la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico, 23 LPRA sec. 161, *et seq.* (“Ley Núm. 374-1949”), y del Reglamento Conjunto 2023. Esta condición especial no es meramente formal, sino que busca preservar un entorno urbano único, cuya arquitectura, historia y cultura forman parte del legado colectivo de Puerto Rico.

13. De igual manera, de la documentación del ICP surge que la Parte Demandada ya cuenta con un historial de querellas y determinaciones desfavorables del ICP, (Caso Núm. 2023-472977-SRA-064351), debido a otras construcciones sin los correspondientes permisos en la misma propiedad, incluyendo construcciones no autorizadas que resultaron en daños al Patrimonio Histórico Edificado, tales como la instalación ilegal de una escalera y un cubo de ascensor en el patio interior, lo que motivó la emisión de un *Aviso de Infracción* el 4 de agosto de 2022 y una *Recomendación No Favorable* el 23 de mayo de 2023, ordenando la **demolición**

de dichas estructuras y la remoción de otras obras de hormigón incompatibles con el carácter histórico. Así también, surge de dicha documentación que la Parte Demandada realizó obras de construcción no incluidas en planos sometidos a la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”). Véase **Anejo II**.

14. Así las cosas, el 4 de octubre de 2024, la Parte Demandante presentó Querella Núm. 2025-SRQ-305280 ante el ICP de conformidad con la Ley Núm. 161-2009; a las Secciones 9 y 10 de la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1988, según enmendada, “*Ley del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico*”; y al Reglamento Conjunto. A la fecha, el ICP **no** ha emitido su informe final sobre la Querella presentada por la Parte Demandante. Sin embargo, tratándose de una **zona histórica protegida**, la Parte Demandada está legalmente obligada a abstenerse de realizar cualquier obra y a esperar y acatar las determinaciones que emita el ICP. Esta obligación cobra mayor fuerza ante el historial comprobado de incumplimientos de la Parte Demandada y las demoliciones previamente ordenadas, lo que evidencia un patrón de conducta que agrava la ilegalidad y el riesgo que sus actuaciones representan.

15. Además, la Parte Demandante presentó la Querella Núm. 25OP-67877QC-SJ, ante la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (“Oficina de Permisos”) por construcción sin permiso en la Calle José 253 (040-002-053-12) presentada mediante la plataforma del Single Business Portal (SBP). Véase **Anejo III**.

16. En relación con la Querella presentada ante la Oficina de Permisos, el 12 de mayo de 2025, personal de dicha oficina visitó la propiedad 253 con el fin de completar una inspección y, tras la investigación e intervención realizada, el 13 de mayo de 2025, la Oficina de Permisos confirmó violaciones a la Ley Núm. 161-2009 y al Código de Construcción por la construcción de un ascensor y la remodelación del interior en la propiedad 253. Además, concluyó que hubo violación al Artículo 9.12 inciso (a) sobre Permiso y suministro de servicios básicos. Dicho inciso (a) establece que:

Todo **uso, construcción**, reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia, Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la III o por un Profesional Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables.

17. En consecuencia, mediante misiva suscrita por la Directora de la Oficina de Permisos, Gladys A. Maldonado Rodríguez, y enviada a la Parte Demandada, se le notificó las

violaciones incurridas y le ordenó la paralización de las obras hasta tanto se obtuvieran los permisos correspondientes. Asimismo, impuso una Multa Administrativa Núm. 003487 de \$2,000 dólares. Véase **Anejo IV**.

18. Pese a lo anterior, la Parte Demandada no ha detenido la construcción ilegal en la propiedad 253, por lo que continúa interfiriendo con el uso y disfrute pacífico de la Propiedad por la Parte Demandante.

19. La Parte Demandada ha continuado dicho patrón de incumplimiento por los pasados cinco (5) años, haciendo caso omiso a las órdenes de la Oficina de Permisos y las determinaciones anteriores del ICP sobre propiedades de valor histórico y arquitectónico, específicamente aquellas ubicadas en el Viejo San Juan.

20. La construcción ilegal, llevada a cabo sin los debidos permisos, inspecciones y controles técnicos por parte del Municipio de San Juan, representa un riesgo inmediato, grave e irreparable para la Propiedad de la Parte Demandante, así como para la seguridad y el bienestar general de las personas que habitan en estructuras colindantes.

21. El hecho de que la Parte Demandada esté realizando la obra sin haber obtenido previamente el correspondiente permiso de construcción emitido por el Municipio de San Juan y, por ende, sin las recomendaciones previas del ICP, implica mucho más que una simple violación administrativa; significa que no existe garantía alguna de que los planos o el proyecto hayan sido diseñados o revisados por un ingeniero o arquitecto licenciado, ni que hayan sido debidamente certificados conforme al Reglamento Conjunto vigente, así como a las rigurosas disposiciones técnicas establecidas por los Códigos de Construcción aplicables y los requisitos específicos establecidos por las diversas agencias con jurisdicción.

22. Más grave aún, esta falta absoluta de supervisión y aprobación oficial implica que nadie ha inspeccionado la construcción ejecutada hasta ahora, ni ha validado si la obra corresponde a planos que, por definición, no existen oficialmente aprobados. Máxime con el historial de incumplimiento que tiene la Parte Demandada.

23. Se desconoce, además, de manera alarmante, la capacidad técnica de las personas involucradas en la ejecución de los trabajos que se están realizando actualmente y si éstos se encuentran bajo la supervisión adecuada de un contratista licenciado. Como consecuencia directa, la calidad, resistencia y seguridad de los materiales empleados resulta absolutamente incierta, creando así un peligro inminente de daño estructural y colapso potencial.

24. Esta situación adquiere aún mayor gravedad cuando consideramos el contexto específico del Viejo San Juan, reconocido por sus particulares características arquitectónicas e históricas. Como es sabido, las edificaciones en esta área están estrechamente unidas, compartiendo paredes, cimientos y estructuras, lo cual convierte cualquier vicio o defecto constructivo en una amenaza inmediata e irreversible no solo para la propiedad donde se ejecuta ilegalmente la construcción, sino también para todos los inmuebles colindantes, como el de la Parte Demandante. Un solo error estructural, una negligencia en los materiales o en la ejecución puede desencadenar daños catastróficos en la Propiedad de la Parte Demandante produciendo pérdidas irreparables. La ausencia de permisos que garantice la realización de estudios de impacto estructural incrementa considerablemente el riesgo de que la construcción provoque el debilitamiento o colapso de paredes compartidas, techos o pisos. En el contexto histórico del Viejo San Juan, caracterizado por edificaciones antiguas y vulnerables, una construcción improvisada es una amenaza inmediata e intolerable.

25. Por otro lado, debido al invaluable valor histórico y cultural que revisten las edificaciones del Viejo San Juan, muchas de las cuales datan de siglos atrás y son patrimonio protegido por ley, una construcción sin permiso, entiéndase, *ilegal*, realizada sin controles rigurosos, inspecciones técnicas ni supervisión adecuada, podría destruir en cuestión de instantes la integridad histórica y estética de un patrimonio nacional invaluable, generando una pérdida irreparable y devastadora para la memoria colectiva y el legado arquitectónico de Puerto Rico que, de no ordenar la detención de la construcción, no habría forma de reestablecer.

26. Resulta particularmente alarmante el desprecio mostrado por la Parte Demandada ante las normativas vigentes, evidenciado claramente por el hecho de haber iniciado y continuado la construcción, ignorando deliberadamente los requisitos legales para obtener el debido permiso. Esta conducta revela no solo una actitud temeraria e irresponsable, sino que sugiere fuertemente la posibilidad de graves irregularidades de construcción que busca ocultar al evadir los procesos formales de aprobación municipal y del ICP. ¿Por qué arriesgar la seguridad pública y el patrimonio histórico, optando por asumir multas y sanciones administrativas antes que someterse al proceso legítimo que garantizaría la seguridad estructural de la obra?

27. En ausencia total de inspección oficial, es imposible saber si la mano de obra es competente, si las técnicas de construcción empleadas son adecuadas o si la construcción ilegal

representa en este mismo momento un riesgo latente e inmediato para la solidez de las estructuras cercanas. Esta situación constituye una amenaza inminente a la seguridad, tanto del inmueble colindante propiedad de la Parte Demandante, como de cualquier residente, visitante o transeúnte que circule por las inmediaciones, quienes podrían sufrir daños personales severos o fatales ante un potencial colapso o derrumbe causado por la negligencia constructiva de la Parte Demandada. Además, el polvo, ruido, escombros y residuos generados por una construcción ilegal y no regulada afectan directamente la calidad del aire, generando condiciones insalubres para la Parte Demandante y los residentes del Viejo San Juan.

28. Finalmente, tratándose de una zona histórica protegida, reconocida oficialmente como lugar de valor histórico-cultural, este Honorable Tribunal debe ordenar la paralización inmediata de toda obra en la propiedad 253 Calle San José hasta que la Parte Demandada obtenga la totalidad de los permisos requeridos por ley, incluyendo el cumplimiento previo con las recomendaciones específicas del ICP, según exige la Sección 2.7.4.3 del Reglamento Conjunto 2023 sobre la expedición del Permisos. La omisión de este requisito constituye una violación grave al marco normativo de conservación patrimonial que justifica la intervención urgente de este Tribunal, a fin de evitar daños irreparables al valor histórico, arquitectónico y cultural de un patrimonio que pertenece no solo a las partes aquí litigantes, sino al Pueblo de Puerto Rico en su conjunto.

29. Las actuaciones ilegales y persistentes de la Parte Demandada han perturbado de manera continua y sustancial la posesión legal que ostenta la Parte Demandante sobre su Propiedad, privándole del uso y disfrute pacífico al que tiene derecho por ley. Este menoscabo no solo afecta la titularidad posesoria, sino que limita y restringe indebidamente el aprovechamiento legítimo de la Propiedad para los fines para los que fue adquirida.

30. Como consecuencia directa de dichas actuaciones, la Parte Demandante ha sufrido daños significativos, al verse obligada a incurrir en gastos legales y administrativos para defender sus derechos y proteger su patrimonio. Asimismo, la inversión realizada en la rehabilitación y mejora de la Propiedad ha quedado frustrada, al no poder llevarse a cabo conforme al plan previsto, precisamente por las construcciones ilegales y el patrón de incumplimiento de la Parte Demandada.

31. Aún más, la construcción ilegal ha generado daños materiales adicionales en la Propiedad de la Parte Demandante, incluyendo la continua acumulación de agua proveniente

de la obra colindante, lo que ha producido humedades, deterioro estructural y condiciones insalubres que amenazan con agravarse de no tomarse medidas inmediatas.

32. Por tanto, resulta imperativo que este Honorable Tribunal ordene a la Parte Demandada abstenerse de forma inmediata y absoluta de continuar cualquier obra o actuación contraria a las órdenes emitidas por la Oficina de Permisos y en abierta violación a las leyes y reglamentos aplicables, a fin de evitar que el daño causado se torne irreversible y de mayor magnitud.

IV. DERECHO APLICABLE

-A-

Interdicto Posesorio

33. El Art. 724 del Código Civil de 2020 dispone que “todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; si es inquietado en ella indebidamente, debe ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que la ley procesal establece.” Ley Núm. 55-2020; 31 L.P.R.A. Sec. 7862.

34. Por su parte, el Art. 690 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

Se concederá un injunction para retener o recobrar la posesión material de propiedad inmueble, a instancia de parte interesada, siempre que ésta demuestre, a satisfacción del tribunal, **que ha sido perturbada en la posesión o tenencia de dicha propiedad por actos que manifiesten la intención de inquietarle o despojarle**, o cuando haya sido ya despojada de dicha posesión o tenencia. 32 L.P.R.A. sec. 3561. (Énfasis nuestro).

35. Para remediar tal agravio, el poseedor afectado tiene a su favor el recurso del interdicto posesorio, que está regulado por el Código de Enjuiciamiento Civil en los Artículos 690-695, 32 LPRA secs. 3561-3566.

36. Así pues, en una demanda de interdicto posesorio el reclamante debe aseverar y establecer que dentro del año anterior estaba (1) en posesión del inmueble, si interesa recuperarlo; o (2) que estaba y está en posesión del inmueble, si la intenta retener. Además, tiene que dejar constar que ha sido perturbado o despojado en la posesión, detallando los actos constitutivos de la interferencia, así como que estos actos los realizó el demandado o alguien a su orden. *Miranda Cruz v. S.L.G. Ritch*, 176 DPR 951 (2009).

-B-

Injunction estatutario bajo la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”.

1. Se incorporan por referencia a esta causa todas las alegaciones en otras secciones

de este escrito.

2. La Ley Núm. 161-2009, *supra*, se aprobó con el propósito de reformar y transformar el sistema de obtención de permisos en nuestra jurisdicción. *Íd.*, *Exposición de Motivos*. A causa de ello, se estableció como política pública el mejorar la calidad y eficiencia de la administración de los procesos de evaluación de solicitudes para el otorgamiento, autorización o denegación de licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, consultas, autorizaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico, así como determinaciones finales y permisos para desarrollos de proyectos de construcción. Art. 1.2 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011, nota.

3. Por ello, se ha reconocido que la Ley Núm. 161-2009 “es la disposición legal que establece el marco jurídico y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. *Laureano v. Mun. de Bayamón*, 197 DPR 420, 433 (2017). Véase también, *Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings*, 191 DPR 228, 236 (2014). Para cumplir con esto, se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) como una Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Art. 2.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9012.

4. Por medio de este estatuto se le transfirió a la OGPe la jurisdicción para evaluar, conceder y/o denegar permisos relacionados con el desarrollo de obras de construcción y el uso de terrenos. Esta ley también confirió dicha autoridad a ciertos Municipios Autónomos (con jerarquía I a la V a los cuales la Junta de Planificación les hubiese transferido mediante convenio de delegación parcial o total determinadas competencias sobre la ordenación territorial). Véase *Exposición de Motivos*, Art. 8.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9018.

5. En lo aquí pertinente, la Ley Núm. 161-2009 permite que una parte que tenga un interés propietario o personal que pudiese verse afectado, pueda presentar una solicitud de recursos extraordinarios ante el Tribunal de Primera Instancia con el fin de solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra, la demolición de obras, entre otros remedios. Art. 14.1 de la Ley Núm. 1612009, LPRA sec. 9024. A esos fines, el Art. 14.1 dispone:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o **una persona privada**, natural o

jurídica, **que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction**, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; **2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;** 3) la paralización de un uso no autorizado; **4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, **una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia.** Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del Artículo, administrativa perderá la agencia jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista. En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será[n] una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Negrillas suplidas). *Id.*

6. De lo anterior, se desprende que el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 instituyó un procedimiento especial reconocido en nuestro ordenamiento jurídico bajo el concepto de injunction estatutario.¹ Este recurso se caracteriza por ser “un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado”, y cuyo propósito fundamental es “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación [...]”. Véanse, *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 DPR 391, 408 (2010); *Plaza las Américas v. N & H*, 166 DPR 631,

¹ “El injunction es un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra”. Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521.

646 (2005); *A.R.P.E. v. Rivera*, 159 DPR 429, 443 (2003); *Luan Investment Corp. v. Román*, 125 DPR 533, 544 (1990).

7. De conformidad con la Regla 53 de Procedimiento Civil, *supra*, todos los procedimientos legales especiales, los recursos extraordinarios y cualquier otro procedimiento de naturaleza especial (que no esté incluido en las Reglas 54 a 60 de Procedimiento Civil, *supra*) “se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente” y se aplicarán las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no resulte incompatible, ni esté en conflicto con dichos estatutos. Regla 53 de Procedimiento Civil, *supra*. Es decir, las reglas procesales aplicarán de manera supletoria en todo aquello que no sea incompatible con el estatuto que crea el procedimiento especial, como lo sería, por ejemplo, un injunction estatutario.²

8. Si bien la Ley Núm. 161-2009 derogó la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, conocida como Ley orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), 23 LPRA ant sec. 71, *et seq.*, (“Ley Núm. 76-1975”) al examinar el Art. 28, el cual estatúa un procedimiento especial homólogo al del actual Art. 14.1, reconocimos que:

[l]as órdenes de paralización emitidas al amparo del procedimiento especial constituyen un remedio con cierta afinidad a los injunctions preliminares. Sin embargo, no gozan de la finalidad que caracteriza a los injunctions permanentes. Las órdenes de paralización emitidas son un procedimiento especial al amparo del remedio estatutario e independiente del injunction tradicional.

Los requisitos del injunction tradicional son más rigurosos que los requisitos exigidos al injunction estatutario. Para invocar el injunction estatutario reconocido en el Art. 28 de la Ley Núm. 76, *supra*, sólo se requiere que una parte legitimada alegue, por petición jurada, que: (1) determinada persona está realizando un uso u obra; (2) esa conducta viola una ley o un reglamento de planificación, y (3) ARPe tiene la obligación de velar por el cumplimiento de esa disposición. *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, *supra*, pág. 409 (citadas omitidas).³

² Así, por ejemplo, al evaluar el injunction tradicional en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, *supra*, comenta el Profesor Hernández Colón que todo lo referente a las partes, el emplazamiento, las alegaciones, el descubrimiento de prueba, el juicio, etc., se gobierna por las Reglas de Procedimiento Civil en tanto y en cuanto éstas no confligan con la naturaleza sumaria del remedio. R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil*, 6ta Ed., San Juan, LexisNexis, 2017, págs. 595-596.

³ Recordemos que al decidir si se expide una orden de entredicho provisional o injunction preliminar en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, *supra*, el tribunal deberá considerar, entre otros, los siguientes factores: (a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley; (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (d) la probabilidad de que la causa se torne en académica; (e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. Regla 57.3 de Procedimiento Civil, *supra*. Véanse, además, *Next Step Medical v. Bromedicon, et al.*, 190 DPR 474, 487 (2014); *Asoc. De Vecinos de Villa Caparra v. Asoc. Fomento Educativo*, 173 DPR 304 (2008); *Pérez Vda. Muñiz v. Criado*, 151 DPR 355 (2000); *Municipio de Ponce v. Gobernador*, 136 DPR 776 (1994); *P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior*, 103 DPR 200, 202 (1975); *Franco v. Oppenheimer*, 40 DPR 153 (1929). Véase, J.A. Echevarría Vargas, *Procedimiento Civil Puertorriqueño*, 3ra ed., Ponce, Editorial Nomos, S.A., 2023, págs. 458-467.

9. Entiéndase, el injunction estatutario para ordenar la paralización o demolición de un uso u obra o la revocación de un permiso al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 **no se rige por los requisitos y criterios rigurosos que aplican al injunction tradicional en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, *supra***, ni tampoco se le pueden oponer las defensas tradicionales de la equidad. *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra*, pág. 409. De esta forma, hemos reconocido que cuando se solicita un injunction fundamentado en un estatuto, lo determinante preliminarmente es si la situación está o no cobijada por dicho estatuto. *Cobos Liccía v. DeJean Packing Co., Inc.*, 124 DPR 896, 903 (1989).

10. En otras palabras, este remedio –al ser de carácter estatutario y no surgir de la equidad– procede cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido.⁴ En fin, aunque este procedimiento especial provee para un remedio estatutario que tiene cierta afinidad con un injunction preliminar, no le aplica el mismo rigor de ese recurso ni tampoco tiene la finalidad de un injunction permanente. Véase, además, *Next Step Med. v. Bromedicon, supra*, pág. 497. Por otra parte, y en lo aquí material, los injunctions constituyen un remedio *in personam*, puesto que la sentencia o el mandamiento que se expida va dirigido contra la persona demandada o contra quien se dirija la acción y no contra sus bienes, ni en contra de la cuestión que es objeto del injunction. R. Hernández Colón, op.cit., pág. 589; *Mari v. Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de P.R.*, 65 DPR 636 (1946) (“Arguye el apelante que la acción establecida es de carácter real y por tanto debe verse en Mayagüez. No estamos de acuerdo. La demanda es una de injunction, que es una acción *in personam* y no *in rem*. *Veve et al. v. The Fajardo Development Co.*, 15 DPR 577 [(1909)]...”). *Íd.*, pág. 639.

V. ARGUMENTACIÓN

La Parte Demandante comparece ante este Honorable Tribunal para solicitar la concesión de un interdicto posesorio conforme al Artículo 724 del Código Civil; y un injunction estatutario, bajo la Ley Núm. 161-2009, *supra*. En el presente caso se configuran, indudablemente, todos los

⁴ La Ley Núm. 161-2009 define el Permiso Único como el “[p]ermiso para el inicio o continuación de la operación de un negocio, construcción y/o actividad incidental al mismo en el que se consolida permisos, licencias, autorizaciones o certificaciones, el cual será expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos, o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Ley Núm. 161-2009. Art. 1.5 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011(59A). (“Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual incluirá: permiso de uso; certificación de exclusión categórica; certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio”). Art. 8.4 A de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9018c-1.

requisitos para la concesión urgente e inmediata de los recursos solicitados.

-A-

Primero, del tracto fáctico previamente expuesto, se desprende con absoluta claridad que la conducta de la Parte Demandada encuadra perfectamente en las disposiciones contempladas en el Artículo 724 del Código Civil de Puerto Rico, *supra*, y el Artículo 690 del Código de Enjuiciamiento Civil, *supra*. En el presente caso, la Parte Demandante ha probado estar y haber estado en posesión continua y pacífica de la Propiedad *dentro del año anterior* a la radicación de este recurso. No obstante, la Parte Demandada, mediante un patrón sostenido de acciones ilícitas, irresponsables e intencionadas ha entorpecido el uso y disfrute de la Propiedad debido a la construcción ilegal que ha llevado a cabo. El Artículo 690 del Código de Enjuiciamiento Civil, *supra*, claramente establece que procede otorgar un injunction para retener o recuperar la posesión material de propiedad inmueble cuando dicha posesión sea perturbada por actos que revelen una intención de inquietar o despojar al poseedor legítimo.

En el presente caso, dicha intención perturbadora se manifiesta dramáticamente en la construcción ilegal ejecutada por la Parte Demandada sin los debidos permisos y recomendaciones de la ICP, en flagrante violación del Reglamento Conjunto 2023 y los Códigos de Construcción aplicables y contrario a la determinación emitida y notificada por la Oficina de Permisos. Esta obra ilegal no solo invade físicamente la Propiedad de la Parte Demandante, obstruyendo significativamente su visibilidad desde la azotea y afectando la planificación legítima y legal de remodelación del inmueble, sino que también causa graves daños estructurales y alteraciones del flujo natural de las aguas pluviales que afectan la integridad física del inmueble, la salud y seguridad de sus ocupantes.

Más aún, dichas actuaciones no son incidentales ni aisladas, sino parte de un patrón deliberado y contumaz de incumplimiento con la normativa aplicable, agravado por el hecho de que la Propiedad colindante donde se llevan a cabo las obras está ubicada en una zona histórica protegida. En este contexto, la perturbación en la posesión adquiere una dimensión más grave: no solo impide el disfrute ordinario de la Propiedad de la Parte Demandante, sino que también amenaza con alterar de forma permanente el entorno físico, cultural y arquitectónico que le da su valor único.

Conforme a la norma establecida en *Miranda Cruz v. S.L.G. Ritch*, *supra*, la Parte Demandante ha cumplido con todos los requisitos procesales y sustantivos para que se le conceda

el interdicto posesorio:

1. Ha establecido fehacientemente que estaba y continúa estando en posesión de la Propiedad.
2. Ha demostrado actos específicos de perturbación ejecutados por la Parte Demandada o por personas bajo su dirección y control.
3. Ha detallado cómo esos actos constituyen una interferencia ilegítima y contraria a derecho, con la clara intención de menoscabar su posesión.

Por todo lo anterior, este Honorable Tribunal no solo tiene la autoridad, sino el deber de amparar la posesión legítima de la Parte Demandante mediante la expedición del interdicto solicitado, a fin de detener de inmediato la perturbación, impedir un despojo de hecho y preservar el valor histórico y arquitectónico del bien protegido.

-B-

Segundo, procede la concesión de un interdicto estatutario bajo la legislación especial, Ley Núm. 161-2009, *supra*, ya que se cumple cabalmente con cada uno de los criterios establecidos en la legislación de referencia lo que justifica la expedición del remedio extraordinario solicitado.

Específicamente, el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, instituyó un procedimiento especial para atender de manera sumaria y eficaz las violaciones a la normativa de permisos en Puerto Rico. Dicho artículo faculta expresamente a toda persona natural o jurídica que tenga un interés propietario o personal adversamente afectado a solicitar del Tribunal de Primera Instancia un injunction estatutario para la paralización de una obra iniciada sin contar con los permisos correspondientes, la demolición de obras ilegales, o la revocación de permisos obtenidos en violación de ley.

En este caso, se cumplen con todos los requisitos del estatuto. Primero, la Parte Demandada está llevando a cabo obras de construcción en la propiedad 253 sin haber obtenido los permisos correspondientes, lo que constituye una infracción clara a la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y al Reglamento Conjunto 2023. Así lo han confirmado tanto la Oficina de Permisos, quien emitió orden de paralización y multa administrativa, como el ICP, quien mantiene querellas pendientes sobre estas mismas violaciones y, quien al momento, se encuentra trabajando un informe al respecto, luego de haber completado una inspección de la propiedad 253 el pasado 9 de mayo de 2025, según informado por el Arquitecto José A. Silvestre, en representación del ICP.

Además, debemos reiterar que las obras en cuestión se realizan en una zona histórica, lo cual agrava la ilegalidad de las actuaciones de la Parte Demandada. La Ley Núm. 374-1949 y el

Reglamento Conjunto disponen que toda obra en el Viejo San Juan requiere autorización previa y recomendación favorable del ICP, precisamente para garantizar la conservación del patrimonio histórico edificado. La Parte Demandada ha ignorado deliberadamente esta obligación, lo que confirma la naturaleza temeraria de su proceder.

Tercero, y más importante, la jurisprudencia es clara en cuanto a que este remedio no se sujeta a los criterios estrictos del injunction tradicional establecido bajo la Regla 57 de Procedimiento Civil. Véase *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 DPR 391, 408-409 (2010). Basta con demostrar que la obra se está ejecutando sin los permisos requeridos o en contravención a la normativa aplicable, lo cual ha quedado claramente establecido en autos.

Permitir que las obras continúen sería incompatible con la política pública que informa la Ley Núm. 161-2009, cuyo objetivo es precisamente evitar que proyectos de construcción se desarrollen fuera del marco legal, sin controles técnicos ni evaluaciones de impacto. De hecho, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que el injunction estatutario es un mecanismo “independiente, sumario y limitado”, diseñado para asegurar la efectividad inmediata de las leyes y reglamentos de planificación. *Íd.*

En consecuencia, al haberse demostrado que la Parte Demandada lleva a cabo obras de construcción sin permisos y en violación a la normativa aplicable, procede que este Honorable Tribunal dicte orden inmediata de paralización de las obras en la propiedad 253, sin necesidad de evaluar criterios adicionales de equidad. Este Tribunal, en cumplimiento con el mandato expreso del estatuto, debe intervenir con carácter de urgencia para detener las actuaciones ilegales y salvaguardar no solo los derechos de la Parte Demandante, sino el interés público que reviste la protección del patrimonio histórico y la seguridad de la ciudadanía.

Por todo lo anterior, no cabe duda de que este caso cae de lleno dentro del marco que habilita el injunction estatutario bajo la Ley Núm. 161-2009. La Parte Demandada ha demostrado un patrón de incumplimiento continuo y deliberado, ejecutando obras en una zona histórica sin contar con los permisos requeridos, en abierta violación a las determinaciones de la Oficina de Permisos y del ICP. Así, el estatuto es claro: cuando se inicia una obra sin autorización, el Tribunal debe ordenar su paralización inmediata, sin necesidad de aplicar los criterios más rigurosos del injunction tradicional.

Permitir la continuación de la construcción ilegal equivaldría a legitimar una conducta que erosiona el sistema de permisos, socava la autoridad de las agencias reguladoras, y amenaza con

causar daños irreparables tanto a la Propiedad de la Parte Demandante como al patrimonio histórico del Viejo San Juan. El remedio solicitado es, pues, indispensable para restablecer la legalidad urbanística, proteger el interés propietario de la Parte Demandante y, sobre todo, salvaguardar el interés público.

En virtud de lo expuesto, procede que este Honorable Tribunal ordene la paralización inmediata de las obras ilegales en la propiedad 253, y disponga las medidas que estime necesarias para garantizar el cumplimiento cabal de la Ley Núm. 161-2009 y los reglamentos aplicables.

Además, se solicita que se imponga a la Parte Demandada las costas y honorarios de abogados no menor correspondientes, como resultado de su conducta temeraria y desprovista de fundamento legal, la cual ha obligado a la Parte Demandante a incurrir en gastos y molestias innecesarias en defensa de sus derechos.

VI. SÚPLICA

Por lo cual, muy respetuosamente, se solicita de este Honorable Tribunal que:

- (1) Se emita el Interdicto Estatutario ordenando la paralización de la construcción realizada y que continúa realizando sin los debidos permisos;
- (2) Se ordene a la Parte Demandada para que desista de perturbar el uso y disfrute de la Propiedad;
- (3) Ordene la imposición costas y honorarios por una suma razonable no menor de \$20,000.00;
- (4) Cualquier otro remedio que proceda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de agosto de 2025.

CERTIFICO haber presentado esta moción a través de SUMAC, el cual notifica a las direcciones de récord de las partes de epígrafe.



351 Calle Tetuán 2do Piso
San Juan, Puerto Rico 00901
Tel. (787) 478-9484

f/ Lcda. Yazmet Pérez Giusti
TSPR RUA 20,668
yperez@mzls.com
yazmet.perez.law@gmail.com

f/ Lcda. Crystal N. Acevedo Jiménez
TSPR RUA 21,394
cacevedo@mzls.com